

K.br. 36/2024

U IME CRNE GORE

- Osnovni sud u B., sudija pojedinac A. K. – Đ., uz učešće samostalnog referenta - zapisničara M. V., u krivičnom predmetu protiv okrivljenog S. Đ. iz B., zbog dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG), po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u B. KT br. 41/24 od 05.02.2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 03.07.2024. godine, u prisustvu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u B. M. B., okrivljenog i zakonske zastupnice maloljetnih oštećenih V. Đ. i N. Đ. majke V. P., donio je i javno objavio istoga dana, u odsustvu stranaka,

P R E S U D U

- Okrivljeni S. Đ., JMB ..., od oca V. i majke V., rođene D., rođen 15.03.1980. godine u B., gdje je i stalno nastanjen u selu Š., državljanin C. G., nezaposlen, neoženjen, otac dvoje djece, pismen, sa završenom osnovnom školom, siromašnog imovnog stanja, osuđivan presudama Osnovnog suda u B. K.br. 161/13, pravosnažnom od 08.10.2013. godine, za krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 KZ CG, na novčanu kaznu u iznosu od 1.200,00 € /hiljaduidvijestotineeura/ i K.br. 113/18 od 14.09.2018. godine, za dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 KZ CG, na jedinstvenu kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 /stotinudvadeset/ časova,

K r i v j e:

- Što:
- U periodu od 06.06.2018. do 30.01.2024. godine, u B., sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela čije je izvršenje htio, nije davao izražavanje za lica koja je dužan da izdržava, a ta dužnost, iznos i način davanja izdržavanja su utvrđeni izvršnom sudskom odlukom-presudom Osnovnog suda u B.P br.1866/17 od 14.03.2018. godine, kojom je obavezan da na ime izdržavanja svoje maloljetne djece sina V. Đ. i ćerke N.Đ., svakomjesečno plaća iznos od 50,00€, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, na ruke njihove zakonske zastupnice majke V. P.,
- - čime je učinio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 KZCG,
- - pa mu sud predhodno utvrđuje za krivično djelo za krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st.1 KZ CG, učinjeno na štetu oštećenog maloljetnog V. Đ., kaznu zatvora u trajanju od 30 /trideset/ dana i za krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 KZ CG, učinjeno na štetu oštećene maloljetne N. Đ., kaznu zatvora u trajanju od 30 /trideset/ dana,
- te ga za izvršena krivična djela, na osnovu navedenih zakonskih propisa, te primjenom čl. 4, čl. 32, čl. 36a, čl. 42 i čl. 48 KZ, kao i primjenom čl. 226, čl. 229, čl. 239 i čl. 374 ZKP-a

O S U D U J E

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 45 /četrdesetpet/ dana i istovremeno određuje da ovu kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. U toku izvršenja kazne zatvora na koju je osuđen, osuđeni ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, a ukoliko isti jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova, samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

- Okrivljeni S.Đ.se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka paušala isplati novčani iznos od 30,00 € /trideseteura/, u korist budžeta Crne Gore na žiro račun broj ..., u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
- Zakonska zastupnica oštećenih maloljetnih V.Đ.i V.Đ., majka V. P., radi naknade dospjelih obaveza izdržavanja - imovinskopравnog zahtjeva, upućuje se na parnicu.

O b r a z l o ž e n j e

- Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B. KT br. 41/24 od 05.02.2024. godine, okrivljenom S.Đ., stavljeno je na teret da je učinio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 KZ CG. Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u B. M. B., u završnoj riječi, ostao je pri podnijetom optužnom predlogu i predložio da sud okrivljenog oglasi krivim i osudi na kaznu po zakonu i izrekne kaznu propisanu zakonom.
- Zakonska zastupnica oštećenih maloljetnih V.Đ.i V.Đ. – majka V. P., u završnoj riječi nije se pridružila krivičnom gonjenju protiv okrivljenog, a zadržala je pravo da imovinskopravni zahtjev za naknadu dospjelih obaveza izdržavanja ostvari u parničnom postupku.
- Okrivljeni S.Đ., u svojoj odbrani datoj tokom postupka, priznao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret. Od 2011. godine bio je u vanbračnoj zajednici sa V.P., u kojoj su dobili dvoje djece i to sina V., koji je rođen 09.06.2012. godine i ćerku N. koja je rođena 08.02.2015. godine. Zbog loših odnosa, vanbračna zajednica je prestala 26.09.2015. godine i od tada V. P. sa maloljetnom djecom živi kod njenih roditelja i od tada mu ne dozvoljava da ostvaruje kontakt sa svojom djecom. Nakon toga, od strane Osnovnog suda u B. je donijeta presuda P br.1866/17 od 14.03.2018. godine, kojom je obavezan da na ime izdržavanja dvoje maloljetne djece svakomjesečno plaća iznos od 50,00€, dok za to budu postojali zakonski uslovi, na ruke zakonske zastupnice djece, majke V. P., najkasnije do petog u mjesecu, za prethodni mjesec. Istakao je da se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji, odnosno da je nezaposlen i bez ikakvih primanja i da je to razlog zašto ne daje izdržavanje svojoj maloljetnoj djeci, kako je to određeno pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u B. Kada bude ostvarivao bilo kakva primanja, V. će izvršiti uplatu i zaostalih obaveza na ime izdržavanja, a i ubuduće će blagovremeno izvršavati tu svoju obavezu. Inače, do sada je uplatio samo dvije rate, koje su iznos od 100,00 eura i to je bilo nakon što je donijeta presuda, a ranije je osuđivan od strane Osnovnog suda u B., takođe zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja. Dodao je da njemu majka djece V. P. ne dozvoljava da viđa djecu, tako da njega djeca ne znaju, kad pokuša da ih vidi ona ga prijavi policiji, tako da je to razlog što nije plaćao izdržavanje. U završnoj riječi istakao je da mu je žao što je do ovoga došlo i ubuduće će plaćati izdržavanje za maloljetnu djecu.
- Radi pravilnog i zakonitog presuđenja ove krivične stvari, sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku izveo sledeće dokaze: saslušao zakonsku zastupnicu oštećenih maloljetnih V.Đ.i V.Đ. majku V. P., pročitao pravosnažne presude Osnovnog suda u B. P.br. 1866/17 od 14.03.2018. godine i K.br. 113/18 od 14.09.2018. godine, izvode iz matične knjige rođenih za mal. V.Đ.izdat pod tekućim brojem 258987 za 2012. godinu od 15.01.2024. godine i mal. N.Đ.izdat pod tekućim brojem 133 za 2015. godinu od 15.01.2024. godine i izvod iz KE 207/2024 od 03.07.2024. godine za okrivljenog.
- Nakon provedenog dokaznog postupka, cijeneći navode optužbe, odbranu okrivljenog, te izvedene pobrojane dokaze, u smislu čl.16 i 370 ZKP-a, a dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište, da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je okrivljeni učinio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 KZ CG, pa ga je oglasio krivim, jer nije bilo osnova koji bi isključivali postojanje krivičnog djela i krivice okrivljenog. Tako je iz presude ovog suda P.br. 1866/17 od 14.03.2018. godine utvrđeno da je okrivljeni obavezan da na ime izdržavanja mal. oštećenih, plaća iznos od 50,00 € mjesečno. Zakonska zastupnica oštećenih je u svom iskazu navela da okrivljeni u predmetnom periodu nije plaćao izdržavanje, kako je to obavezan navedenom presudom, te da je jednom platio iznos od 100,00 €, čime je teza optužbe u potpunosti dokazana. Takođe je okrivljeni priznao izvršenje krivičnih djela.

- Tako je iz pravosnažne presude Osnovnog suda u B. P.br. 1866/17 od 14.03.2018. godine, utvrđeno je da je okrivljeni obavezan da na ime doprinosa za izdržavanje svoje djece, mal. V.Đ. i mal. V.Đ., svakomjesečno plaća iznos od 50,00 €, od dana presuđenja (14.03.2018.godine), pa ubuduće, dok za to budu postojali zakonski uslovi, na ruke zakonske zastupnice mal. oštećenih - majke V. P., najkasnije do 5-og u mjesecu, za prethodni mjesec. Takođe iz presude Osnovnog suda u B. K.br. 113/18 od 14.09.2018. godine proizilazi da je okrivljeni već jednom osuđivan zbog istog djela, na štetu istih lica.
- Sud je prihvatio prednje presude, iz kojih proizilazi da je okrivljeni obavezan da plaća izdržavanje, za dvoje mal. djece, ovdje oštećene, u iznosu od 50,00 € mjesečno, te da tu obavezu ni u ranijem periodu nije izvršavao.
- Iz iskaza zakonske zastupnice maloljetnih oštećenih majke V.P., utvrđeno je da je sa okrivljenim bila u vanbračnoj zajednici od 2011. godine, u kojoj su dobili dvoje djece i to sina V., koji je rođen 09.06.2012. godine i ćerku N. koja je rođena 08.02.2015. godine. Međutim, zbog loših odnosa koje su imali dok su živjeli u zajednici u njegovoj porodičnoj kući u selu Š., vanbračna zajednica je prestala u toku 2015. godine i od tada sa maloljetnom djecom živi kod svojih roditelja u selu Š. u B.. Naime, pred Osnovnim sudom u B. donijeta presuda P br.1866/17 od 14.03.2018. godine, kojom je okrivljeni obavezan da na ime izdržavanja dvoje maloljetne djece svakomjesečno plaća iznos od 50,00€, dok za to budu postojali zakonski uslovi i to njoj na ruke kao zakonskoj zastupnici djece, najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec. Međutim, nakon donošenja ove presude, okrivljeni je kod svog poslodavca M. B. ostavio iznos od 100,00€, na ime izdržavanja i od tada više nije ispoštovao ovu svoju obavezu, iako je zbog toga jednom ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u B. iz 2018. godine. Napomenula je da je okrivljeni zaposlen na pilani kod M. B. i poznato joj je da on nije prijavljen kao zaposleni kod tog preduzetnika, iako kod njega radi već 20 godina, s tim što je čula da je okrivljeni operisan od bruha prije nekih 10-15 dana i moguće da u tom periodu nije radio. Inače, ona je nezaposlena i sa maloljetnom djecom živi kod svojih roditelja u Š. i smatra da bi ovaj novac na ime izdržavanja umnogome popravio i ovako lošu materijalnu situaciju, jer su djeca učenici osnovne škole i novac joj je potreban za njihove potrebe, da ne bi uzimala od roditelja. Na pretresu je istakla da je tačno da okrivljeni ne viđa djecu, imao je tu mogućnost pred Centrom za socijalni rad, ali on nije htio da ih viđa, to je bilo davno, tako da ga djeca i ne poznaju.
- Sud je iskaz zakonske zastupnice maloljetnih oštećenih u cjelosti prihvatio kao iskren, jasan i vjerodostojan.
- Iz izvoda iz matične knjige rođenih za mal. oštećene proizilazi da je V. Đ. rođen 09.06.2012. godine, a N. Đ. 08.02.2015. godine, koji dokaz je sud prihvatio.

Pravnom analizom naprijed utvrđenog činjeničnog stanja sud je našao da su se u opisanim radnjama okrivljenog stekla sva bitna obilježja dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 KZ CG, koja su mu optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B. stavljena na teret. Naime, tokom postupka, nesumnjivo je utvrđeno da je okrivljeni u obavezi da na ime svog doprinosa za izdržavanje maloljetne djece sina V. i kćerke V.Đ., svakomjesečno plaća novčani iznos od 50,00€, na ruke zakonske zastupnice mal. oštećenih njihove majke LJ.Ć., koja obaveza je utvrđena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u B. P.br. 1866/17 od 14.03.2018. godine. Na osnovu iskaza zakonske zastupnice mal. oštećenih, utvrđeno je da okrivljeni u periodu od 06.06.2018. godine do 30.01.2024. godine, nije davao izdržavanje, iako mu je ta dužnost utvrđena navedenom presudom. Okrivljeni je priznao da nije plaćao izdržavanje i naveo da je u teškoj materijalnoj situaciji, odnosno da je nezaposlen i bez ikakvih primanja i da je to razlog zašto ne daje izdržavanje svojoj maloljetnoj djeci, što sud nije mogao da prihvati, s obzirom da postoji zakonska obaveza izdržavanja maloljetnih oštećenih, a iz iskaza zak. zastupnice mal. oštećenih proizilazi da

okrivljeni radi na pilani, ali da nije zvanično prijavljen kod poslodavca. Kako okrivljeni u inkriminisanim periodu nije plaćao izdržanje za mal. djecu, to je samim tim izvršio krivična djela. Okolnost da mu se navodno onemogućava da viđa djecu, nije razlog da okrivljeni ne ispunjava svoju zakonsku obavezu, jer ukoliko mu se pravo da viđa djecu onemogućava, okrivljeni može reagovati preko nadležnih ustanova u zakonski propisanom postupku.

Djelujući na opisani način, okrivljeni je postupao sa umišljajem, svjestan da ne daje izdržavanje za svoju djecu - oštećene, na način i u iznosu određenom pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom, pa i pored takve svijesti nije plaćao izdržavanje, čime je manifestovao htjenje za izvršenje krivičnih djela, odnosno postizanje zabranjene posljedice.

- Prilikom odlučivanja o izboru, vrsti i visini krivične sankcije koju u konkretnom slučaju treba primijeniti prema okrivljenom, za učinjena krivična djela, sud je imao u vidu sve okolnosti u smislu čl. 42 KZCG. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cijenio i uzeo u obzir da se radi o licu siromašnog imovnog stanja, dok je sud kao otežavajuću okolnost cijenio njegovu raniju osuđivanost. Obzirom na navedene okolnosti, sud je okrivljenom za učinjena dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 KZ CG predhodno utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 30 (trideset) dana, a zatim mu izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 45 (četrdesetpet) dana i istovremeno odredio da ovu kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje i odredio da u toku izvršenja kazne zatvora na koju je osuđen, ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom, kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, a ukoliko isti jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Po mišljenju suda, navedena jedinstvena kazna zatvora, srazmjerna je težini učinjenih krivičnih djela i stepenu krivice okrivljenog, pa će se ovakvom jedinstvenom kaznom u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija predviđenih čl. 4 st. 2 KZ CG, postići svrha kažnjavanja propisana čl. 32 istog Zakonika. Osnovano se može očekivati da će izrečena kazna pozitivno djelovati na prevaspitavanje okrivljenog i da će ista na njega uticati da u buduće ne čini krivična djela.
- Troškovi krivičnog postupka - paušal odmjeren je vodeći računa o trajanju i složenosti krivičnog postupka, te imovnom stanju okrivljenog, na osnovu čl. 226 st. 3 ZKP-a.
- Zakonska zastupnica mal. oštećenih majka V. P., radi naknade dospjelih obaveza izdržavanja - imovinskopравnog zahtjeva, upućuje se na parnicu, shodno čl. 239 st. 2 ZKP-a.
-
- S iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U B.

Dana 03.07.2024. godine.

Zapisničarka S U D I J A

Magdalena Vukotić Ana Kenjić Đukić

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba,

Višem sudu u B. Polju, u roku od 8 dana,

od dana prijema iste, a preko ovog suda.

-